Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appunti di Legislazione Bancaria 2

Appunti delle lezioni, in ordine cronologico

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
2 lezioni

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti ricavati dalla registrazione delle lezioni: la trascrizione automatica è stata riscritta in forma scritta senza alterarne il contenuto. I passaggi che il riconoscimento vocale non permette di stabilire sono segnalati come «Da verificare». Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Lezione del 10 novembre 2026: Vigilanza bancaria, Basilea e vigilanza informativa **1**

2 Lezione del 12 novembre 2026: Vigilanza informativa, SREP e art. 52 TUB **17**

1 | Lezione del 10 novembre 2026: Vigilanza bancaria, Basilea e vigilanza informativa

1.1. Il Titolo III del TUB e la vigilanza sulle banche

Si saltano alcuni articoli. Quelli commentati per ultimi, sulle banche popolari e sulle BCC, contengono i due residui di specializzazione istituzionale che il TUB ha conservato. Gli articoli che li seguono disciplinano i cosiddetti crediti speciali, cioè operazioni di credito che si studiano a Diritto bancario e che qui non vengono trattate. Fra tutti spicca per importanza e per diffusione come contratto il credito fondiario. Chiusa la parte sulla specializzazione residua, istituzionale e operativa, il testo unico riprende con le norme sulla vigilanza sulle banche: il Titolo III.

Il TUB segue la banca nel suo ciclo vitale. La banca è nata, si è affermata, è cresciuta, svolge un'attività d'impresa e viene sottoposta a forme di supervisione e di controllo pubblico da parte delle autorità di settore. Il Titolo III affronta questo tema, che occuperà una parte significativa del corso di Legislazione bancaria 2. Se la despecializzazione è il tratto generale del testo unico, in materia di vigilanza è particolarmente accentuata, e due sole parole, "vigilanza" e "banche", aprono ambiti interi. Non ci sarà il tempo di entrare nel dettaglio di tutti i parametri di vigilanza. Il docente dichiara di aver concentrato la materia negli ultimi anni e di volerla concentrare ancora di più, con l'obiettivo di trasmettere almeno le linee generali, sufficienti a capire che cosa significhi vigilanza sulle banche.

La vigilanza è un tassello fondamentale della riforma portata trent'anni fa dal TUB, e lo è da più punti di vista. Per qualche minuto si ripassano nozioni già studiate. Quando si parla di vigilanza affidata all'autorità del paese d'origine, la vigilanza è già nella parola stessa.

Da verificare. La trascrizione riporta "longa manus control" subito dopo il riferimento all'autorità del paese d'origine; probabilmente "home country control".

Altro tema è come concepire e attuare la vigilanza in un contesto concorrenziale, con la banca intesa come impresa. Sono le scelte fondamentali che il legislatore del 1993 ha dovuto compiere e con le quali ancora oggi si fanno i conti.

1.1.1. Vigilanza e controllo

Nelle poche cose dette finora il docente ha usato "vigilanza" e "controllo" come sinonimi. Un sinonimo più colto è "supervisione", che però non è espressione di uso frequente, benché esista il termine inglese supervision. La questione è se vigilanza e controllo siano davvero sinonimi, e la risposta è negativa. Il controllo è una componente dell'attività di vigilanza: riguarda qualcosa che è già accaduto, che è già stato svolto, ed è quindi un'attività necessariamente ex post. C'è un fatto, un comportamento, e si verifica a posteriori se le norme sono state rispettate. Il primo esempio, fra i molti possibili, è la verifica che la banca abbia rispettato i criteri di fit and proper nella scelta degli esponenti aziendali, già studiati: sono verifiche che si fanno necessariamente a posteriori.

La vigilanza ha però una portata più ampia. Un vecchio slogan pubblicitario diceva che prevenire è meglio che curare, e questo vale anche in materia bancaria. Nella vigilanza si distinguono tre componenti, già anticipate e che si vedranno scorrendo i primi articoli:

- la vigilanza informativa, cioè la raccolta delle informazioni per le verifiche a posteriori, che è la parte più vicina al controllo;
- l'attività regolamentare, che ha una componente preventiva, perché in uno Stato di diritto le regole si scrivono prima di chiedere ai destinatari di rispettarle;
- la vigilanza ispettiva, che è anch'essa necessariamente a posteriori, come quella informativa.

Parlare di vigilanza e parlare di controlli non è quindi la stessa cosa, anche se talvolta si semplifica. La vigilanza ha una portata più ampia, in una prospettiva di sana e prudente gestione, e mira in particolare a prevenire le situazioni di difficoltà. Poiché certezze non ce ne sono, se le difficoltà emergono occorre stabilire come affrontarle e come risolvere i problemi.

1.1.2. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale

Il Testo unico bancario ha segnato un cambio epocale rispetto alla vecchia legge bancaria, passando da un modello di vigilanza strutturale a un modello di vigilanza prudenziale. L'assetto attuale della vigilanza è di carattere prudenziale; il significato dei due termini è già stato visto.

La vecchia legge bancaria consentiva alle autorità di settore, soprattutto alla Banca d'Italia, di incidere sulla struttura stessa dell'ordinamento bancario e del mercato del credito. Si partiva dalla fase genetica, l'autorizzazione all'attività bancaria, che non era ancora legata a parametri oggettivi, e si arrivava all'estremo opposto, la gestione delle crisi: una banca in difficoltà poteva essere salvata, per ragioni di interesse generale. In mezzo stavano altri elementi, alcuni già visti, come l'articolazione territoriale delle banche e le autorizzazioni per l'apertura di sportelli, altri non considerati. Le norme di vigilanza erano puntuali e incidevano sulle scelte strategiche, ma anche su scelte abbastanza minute, dei singoli intermediari.

L'assetto attuale ha un approccio completamente diverso. Partendo dall'idea della banca come impresa che si muove in un contesto concorrenziale, si fissano preventivamente i criteri di vigilanza. Ne è un esempio, ancora una volta, il tema dei requisiti di esperienza, onorabilità e idoneità. Si fissano poi parametri anche tecnici, detti prudenziali, che sono quasi tutti rapporti

patrimoniali: varie voci contabili della banca rapportate ai fondi propri, cioè al patrimonio, che è un patrimonio particolare.

Da verificare. La trascrizione riporta "precious patrimoniali"; probabilmente "ratio patrimoniali" (rapporti patrimoniali).

Fino a qualche anno fa la normativa secondaria parlava di patrimonio di vigilanza; oggi ci si è allineati al linguaggio europeo e si preferisce parlare di fondi propri, ma la sostanza non cambia. Il ragionamento è questo: se la banca rispetta i parametri considerati propri del bravo banchiere, per il resto può in linea di principio esplicare tutta la propria libertà d'impresa.

1.1.3. L'esempio del coefficiente di solvibilità

Il docente non ricorda se in Legislazione bancaria 1 abbia già fatto l'esempio del coefficiente di solvibilità, e ritiene di no. Un coefficiente di solvibilità con questo nome non esiste più, perché è confluito nei requisiti patrimoniali come una delle voci. Lo cita perché è emblematico del modo di ragionare della vigilanza prudenziale. Esso misura il rapporto che una banca deve avere tra i suoi impieghi, cioè i prestiti erogati, e la sua dotazione patrimoniale. Il credito però viene ponderato in ragione di una serie di fattori e di parametri: quanto più il credito è rischioso, tanto più elevato è l'indice di ponderazione, e quindi tanto maggiore è la porzione di patrimonio che la banca deve idealmente accantonare.

Il ragionamento è il seguente. La banca è libera di fare ciò che crede, ma dare credito è rischioso. Delle due l'una: può assumere un rischio maggiore, che può significare anche una redditività maggiore, perché il rischio più elevato viene remunerato di più.

Se la banca rischia di più, deve avere le spalle più larghe, e l'autorità le chiede una dotazione patrimoniale più solida. In alternativa, schematizzando, l'autorità di vigilanza può accontentarsi di una dotazione patrimoniale più contenuta, a condizione che il credito sia concesso con maggiore accortezza e prudenza. Chi dà credito a un soggetto in forte difficoltà finanziaria non dovrà accantonare con ponderazione uno, ma due. Se il debitore opera in un paese ad alto rischio, la ponderazione aumenta. Se invece si presta denaro a una pubblica amministrazione, presumendo che gestisca le proprie risorse con maggiore oculatezza, la ponderazione è più bassa o addirittura nulla.

Da qui derivavano alcuni paradossi, oggi superati. La crisi del debito sovrano della Grecia ha preoccupato molto l'Europa negli ultimi anni, e non solo per il timore di ciò che sarebbe seguito al fallimento di un paese dell'area euro. C'erano questioni meno pubblicizzate, tra cui il fatto che le banche europee avevano investito molto in titoli di Stato greci, perché in base a quelle norme sui requisiti la ponderazione era zero. La Grecia era un paese a rischio più elevato e quindi pagava tassi più elevati; per le banche il rischio maggiore non era un problema, e si buttarono ad acquistare titoli del debito sovrano greco. Fra le più attive, per esempio, le banche tedesche. Seguì l'intervento della cosiddetta troika per salvare la Grecia.

Da verificare. La trascrizione riporta "la terna che salvò la Grecia, con la specie di … finanziario"; probabilmente la troika e un meccanismo di sostegno finanziario, ma il passaggio è incompleto.

I fatti risalgono a una decina di anni fa.

Al docente interessa l'idea di fondo, al di là dei coefficienti, che cambiano nel tempo e non solo di nome. Il coefficiente di solvibilità è emblematico perché esprime questo ragionamento: l'autorità di vigilanza ritiene che la banca sia sana e prudente quando mantiene un certo equilibrio tra il rischio assunto dando credito e la propria dotazione patrimoniale, e fissa una percentuale. Il rapporto non potrà scendere sotto l'8%, salvo eccezioni (il docente accenna alla situazione di chi appartiene a un gruppo bancario, precisando che sta semplificando molto), perché quella percentuale è considerata il minimo sindacale per una banca sana e prudente. La vigilanza non dice però alla banca come raggiungere quella percentuale: la banca può ridurre il rischio oppure aumentare la dotazione patrimoniale, e si può presumere che trovi un proprio punto di equilibrio ottimale tra le due esigenze. All'autorità non interessa come si ottenga il risultato, né, tutto sommato, che cosa la banca faccia una volta raggiunto l'8%. Una banca sana e prudente ha piena autonomia imprenditoriale. Il docente avverte che semplifica molto: i coefficienti prudenziali sono decine, forse centinaia, e non saprebbe dire quanti siano. La vigilanza prudenziale è sostanzialmente questo.

1.1.4. Il termine "prudenziale" nel TUB

Il termine vigilanza prudenziale viene dalla normativa sovranazionale; il testo unico non lo riprende. Il Titolo III è intitolato "vigilanza", non "vigilanza prudenziale". Il docente riferisce di averlo già detto, e lo ricorda come una vicenda di tantissimi anni fa: nella bozza di testo unico compariva l'aggettivo "prudenziale", ma fu fatto notare che una vigilanza non prudenziale è come chiudere la porta della stalla quando i buoi sono ormai scappati. Quello è il campo della disciplina delle crisi, che è un ambito diverso. L'aggettivo fu quindi ritenuto ridondante e non compare più.

1.1.5. Dalla fiducia nel mercato alla crisi del 2008

Negli anni Novanta ci si cullò un po' tutti sugli allori, nella convinzione che il sistema fosse ormai evoluto e maturo e che informatica e digitalizzazione aiutassero molto anche le autorità di settore, per cui non ci fosse molto di cui preoccuparsi. Furono anche cancellati alcuni parametri. Si faceva affidamento sulla trasparenza degli enti bancari, molti dei quali sono collocati sui mercati: se ne sarebbero occupati i mercati, che sarebbero stati i primi alleati delle autorità di settore. La crisi iniziata nel 2008 dimostrò drammaticamente che ci si era illusi. I dati su Lehman Brothers apparivano meravigliosi fino a poche settimane prima di ciò che poi accadde. La fiducia nelle capacità taumaturgiche del mercato crollò, e si cominciò a pensare che fosse il caso di cambiare.

1.1.6. La vigilanza post-prudenziale

La vigilanza prudenziale funziona così: l'autorità fissa i parametri, la banca li rispetta e per il resto è libera. Prima di Lehman Brothers l'ambiente era un po' cambiato.

Da verificare. La trascrizione riporta "le APF, non le APF, l'ambiente era un po' cambiato"; la sigla non è identificabile.

Ci si chiedeva chi meglio delle banche conosca la propria clientela e chi meglio di una banca sappia valutare se stessa. Entro certi limiti e a determinate condizioni si poteva allora immaginare, da parte delle autorità, modelli di analisi che responsabilizzassero il ceto bancario. Una banca costruisce da sé il proprio modello valutativo e lo sottopone preventivamente al vaglio dell'autorità di settore. Se l'autorità risponde che il modello è conforme alla sana e prudente gestione, la banca dovrà rispettare le norme che essa stessa si è data. Questa impostazione fu portata all'ennesima potenza, a livelli parossistici, soprattutto per la qualità del credito: è il tema del rating, con le banche che costruiscono i modelli di rating della propria clientela, accompagnate dalla capacità del mercato di cogliere tempestivamente eventuali fattori di crisi.

Qualcuno ha chiamato questa forma di vigilanza post-prudenziale, non essendo facile coniare nuovi aggettivi. Ci si allontana progressivamente dal modello prudenziale verso un modello in cui le norme sono scritte insieme da regolatori e regolati.

La crisi del 2008 ha dimostrato che si è stati ingenui. In parte per ragioni oggettive, perché si verificarono situazioni eccezionali che nemmeno quei modelli avevano considerato. In parte perché, quando si lascia al soggetto regolato la facoltà di scriversi le regole, vale il detto evangelico secondo cui lo spirito è forte ma la carne è debole: le regole si costruiscono a propria misura, come nel window dressing, per sembrare migliori di ciò che si è. Il docente porta un paragone: se agli studenti fosse chiesto di scegliere il parametro in base al quale si ottiene 18 oppure 30 e lode, salvo un po' di pudore l'asticella si sposterebbe verso la seconda metà dei voti. Il controllato cerca di apparire migliore di ciò che è; è inevitabile e appartiene alla natura umana.

1.1.7. Il modello post-post-prudenziale

Di fronte a situazioni durate anni ci si è resi conto che bisognava cambiare, tornare in parte indietro o quantomeno rivedere scelte compiute in modo troppo ottimistico. Il modello attuale è stato chiamato post-post-prudenziale, ancora una volta per difetto di originalità. Significa che si sta in parte tornando indietro e che si colgono fattori di crisi che fino a pochi anni fa non venivano minimamente censiti. L'EBA e l'ultima direttiva dello scorso anno tengono conto, per esempio, dei rischi di una banca di fronte a un mondo finanziario sempre più digitalizzato e di come gestire quel rischio.

Da verificare. La trascrizione riporta "C'era EBA che l'ultima direttiva dello scorso anno tiene conto"; la direttiva non è identificata e la frase è incompleta.

Un altro tema già anticipato, e su cui si tornerà, è quello dei rischi di legalità, che prima non venivano considerati. Le crisi bancarie sono state generate quasi sempre, in primo luogo,

da problemi di rispetto delle regole o da inadeguatezza della governance, ed è lì che bisogna intervenire. Anche il tema del fit and proper affonda le radici in questa esigenza di maggiore attenzione al rispetto delle regole. Questa è la frontiera della vigilanza, che sta cambiando pelle, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, impensabile fino ad alcuni anni fa.

Occorre però prestare molta attenzione, perché l'intelligenza artificiale non è così intelligente e rischia di accentuare la prociclicità anche nella valutazione del rischio di una banca, in positivo o in negativo. Può comunque essere un alleato.

Ciò che il docente vuole segnalare è che si sta tornando all'idea che ciascuno debba fare il proprio mestiere, e quindi che siano le autorità di vigilanza a scrivere le regole. Restano regole prudenziali, senza ritorni o rigurgiti del modello organizzativo e strutturale. Sono le scelte compiute e anche quelle all'ordine del giorno in questi ultimi mesi o anni.

1.2. Gli accordi di Basilea

Finora si è parlato di Italia e di Europa, cioè delle direttive. In materia di vigilanza c'è un altro soggetto da considerare, che gli studenti forse hanno già incontrato in altri corsi: i vari accordi di Basilea. Il docente chiede agli studenti se li abbiano già studiati, perché dipende dai contenuti che i colleghi svolgono di anno in anno.

Da verificare. La trascrizione riporta "siete occupati o niente ancora? No. Allora, i colleghi entreranno… Poi nel merito di Basilea, eccetera"; il passaggio è confuso e non è chiaro a chi si riferisca il rinvio al merito degli accordi.

Se ne sente parlare spesso anche nei mezzi di comunicazione: Basilea 1, 2, 3, ora anche Basilea 4, con i loro aspetti positivi e negativi. Che cos'è dunque questa Basilea?

1.2.1. I concordati del 1974 e del 1983

Tutto parte una cinquantina di anni fa, nel 1974. I governatori di alcuni tra i paesi più industrializzati, dieci all'epoca (l'equivalente di quello che oggi sarebbe il G8, esteso alla Svizzera e al Lussemburgo, per l'intuibile importanza di quelle piazze finanziarie), cominciarono a incontrarsi per scambiarsi informazioni sulle prassi di vigilanza e stipularono il primo concordato di Basilea. Oggi farebbe sorridere, anche perché, come visto nella prima lezione, nel 1974 l'attività internazionale delle banche non era così sviluppata. I governatori si chiesero se potessero aiutarsi a vicenda: scambiarsi informazioni quando vigilano su gruppi finanziari multinazionali che operano in più paesi, e uniformare almeno alcune prassi di vigilanza.

Il termine scelto è "concordato". Basilea non è frutto di un trattato internazionale, come potrebbe essere un trattato dell'ONU che i singoli Stati sono poi chiamati ad attuare nei propri ordinamenti. Dal punto di vista giuridico è un semplice accordo tra gentiluomini, niente di più, e non vincola giuridicamente gli Stati. Nell'attività di vigilanza conta però molto la credibilità delle autorità di settore: se un governatore si impegnasse a rispettare le regole concordate e poi facesse il contrario, ne andrebbe della credibilità della sua autorità. Di fatto, quindi, pur non

sul piano strettamente giuridico, la forza coercitiva è stata significativa. I governatori si resero conto che quella era una buona strada.

Alcuni anni dopo, nel 1983, fu varato un secondo concordato. Il 1983 è una data significativa perché precede di quattro o cinque anni la seconda direttiva, che per certi versi è figlia di questo secondo accordo. Nell'accordo del 1983 si parla per esempio del riparto tra home e host country control, poi ripreso dalla seconda direttiva. Si inizia anche a ragionare sui coefficienti prudenziali e nascono i primi, tra cui il famoso coefficiente di solvibilità. L'impianto è costruito attorno a un'idea che resta attuale. Il patrimonio di vigilanza, cioè la dotazione patrimoniale della banca, è una grande torta, che idealmente viene scomposta in tante fette quante sono le tipologie di rischio da prevenire. La banca deve mettere da parte, dalla propria dispensa, una fetta di una determinata dimensione per proteggersi dal rischio di credito, dal rischio di mercato, dal rischio operativo, dal rischio di cambio, dal rischio legale, dal rischio di reputazione, e così per ogni tipologia di rischio. All'epoca questa vigilanza veniva chiamata "ad intersezione di insiemi", con un patrimonio di vigilanza che serve a coprire le varie aree di rischio.

Da verificare. La trascrizione riporta "ad intersezione di insiemi"; la denominazione esatta dell'impostazione non è certa.

1.2.2. Basilea I e il recepimento comunitario

Nel 1988 c'è un nuovo concordato, e in quell'anno nasce il primo vero accordo di Basilea. Basilea I è del 1988, anche se la sua gestazione e la sua attuazione sono state molto lunghe. Per quanto riguarda l'Italia è accaduta una cosa importante e nuova: alcune aree del mondo, e per l'Europa l'allora Comunità europea, hanno deciso di fare proprie le indicazioni del concordato di Basilea.

Da verificare. La trascrizione riporta "allora ancora Commissione Europea"; il contesto indica la Comunità europea.

Dal punto di vista giuridico è un salto qualitativo significativo. I primi accordi non erano giuridicamente vincolanti, un patto tra gentiluomini. Quando invece la Comunità europea trasfonde in una direttiva le regole prudenziali sui fondi propri di una banca, gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva, e per le banche degli Stati della Comunità quelle regole diventano norme vincolanti, vere e proprie norme. Basilea di per sé non ha cambiato natura ed è rimasto un accordo tra gentiluomini, ma almeno nell'Unione europea il filtro dei provvedimenti comunitari, inizialmente solo direttive e ultimamente anche regolamenti, ha fatto sì che le regole diventassero prescrizioni a tutti gli effetti.

1.2.3. Basilea 2

I passi successivi sono stati molti e non è utile passarli tutti in rassegna. Particolarmente significativo è stato Basilea 2, negli anni Duemila, il docente ritiene nel 2001. È grazie a Basilea 2 che sono stati inseriti i criteri che il docente ha prima chiamato di vigilanza post-prudenziale:

l'affidamento sulle capacità di valutazione preventiva del mercato e i parametri oggettivi di carattere strettamente tecnico. La parte giuridica era molto trascurata in quel contesto.

Il docente segnala un dettaglio che si vedrà più avanti. Esiste un insieme di norme sulla cosiddetta funzione di trasformazione delle scadenze, che vogliono risolvere il problema del matching delle scadenze di una banca, segnalato nella prima parte del corso: la banca raccoglie a breve ed eroga a medio-lungo termine, o viceversa, con un rischio di liquidità. A un certo punto, con Basilea 2, si è detto che bastano alcuni parametri tecnici e che per il resto la banca faccia ciò che vuole. Furono eliminati molti vincoli. Prima le banche non potevano investire, per esempio, in determinati titoli perché considerati più difficilmente liquidabili; con Basilea 2 si tolse tutto. Il docente precisa che si parla di anni Duemila a partire dal 2001, ma che è difficile indicare una data precisa per Basilea: ci vogliono anni per arrivare a un accordo, poi seguono l'attuazione e le proroghe per l'entrata in vigore di uno o due anni. Erano comunque le norme in vigore quando nel 2008 è successo il patatrac.

Quel clima aveva riverberi anche in ambiti inattesi, come quello universitario. I corsi di laurea vengono adattati a come cambia il mercato e a come cambiano gli scenari per i potenziali datori di lavoro. Quelli erano gli anni d'oro dei quantitativi, dei ratios e dei modelli di analisi, mentre i giuristi se ne stavano in un angolo, come dice un proverbio cinese: siediti sulla riva del fiume e prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Il docente parla scherzando, con la rivalità tra giuristi e quantitativi paragonata a quella fra Inter e Milan, Juve e Toro, Roma e Lazio, o più vicino Vicenza e Padova.

Da verificare. La trascrizione riporta "i poveri turisti", probabilmente "i poveri giuristi", e un periodo incompleto ("Se neanche tra i quantitativi"); la scenetta è resa nel senso più probabile.

Le cose sono cambiate perché ci si è resi conto di quanto detto sui rischi di legalità, e i successivi accordi di Basilea hanno modificato notevolmente il quadro. A ciò si aggiunge l'unione bancaria, con autorità macroprudenziali e microprudenziali, di cui ha parlato prima il professor Minto e di cui il docente non ripete il tema.

1.2.4. I pacchetti europei: CRR e CRD

La trascrizione si apre con un riferimento ai tre pilastri: il primo pilastro, quello della vigilanza e del meccanismo unico di vigilanza, è figlio proprio degli accordi di Basilea.

Da verificare. La trascrizione riporta "I tre pilastri. In fondo il primo pilastro, quello della vigilanza, del meccanismo unico di vigilanza, è figlio proprio di questi accordi di Basilea"; non è chiaro se i pilastri siano quelli dell'unione bancaria o quelli di Basilea.

Gli accordi di Basilea sono cambiati nel tempo, sono stati implementati e hanno trovato attuazione nell'ordinamento europeo attraverso pacchetti. Si parla di pacchetti perché si tratta sempre di un insieme di direttive e di regolamenti, come già segnalato nella prima parte del corso. All'inizio, con la seconda direttiva, valeva il criterio dell'armonizzazione minima, che lasciava molta autonomia agli Stati membri nel recepire la direttiva. A forza di armonizzazioni

progressive si è arrivati, in alcuni ambiti, a un'armonizzazione piena. In quei casi non si usa più la direttiva ma il regolamento, che è immediatamente precettivo, non richiede attuazione e vale subito in tutti gli Stati dell'Unione europea. I pacchetti attuativi delle modifiche che il Comitato di Basilea continua a produrre hanno ormai sempre la coppia regolamento-direttiva, perché alcune materie richiedono un'attuazione specifica che guardi all'ordinamento nazionale. Per esempio, in diritto commerciale i tipi di società non sono gli stessi in tutti gli ordinamenti, e lì occorre per forza lo strumento della direttiva.

Da verificare. La trascrizione riporta "i tipi di società elistono esattamente gli stessi, o modo di sempre, in tutti gli ordinamenti"; il senso più probabile è che i tipi societari differiscano da un ordinamento all'altro.

Gli acronimi con cui bisogna fare i conti sono questi:

- il regolamento sui requisiti di capitale, CRR, che ha avuto sviluppi successivi fino al CRR3 del 2024, ora in fase di implementazione;
- le direttive CRD, Capital Requirements Directive, dalla prima alla sesta: la sesta è del 2024, alcune hanno portato modifiche marginali, altre modifiche più significative.

La CRD 6 è già stata attuata in Italia, come forse il docente ha già detto, con il decreto legislativo del 31 dicembre 2025, che ha meno di un anno e ha modificato il testo unico bancario. Il decreto incide su aspetti non ancora considerati in lezione, perché emergono nuove tipologie di rischio. Tutto il mondo ESG è entrato nell'ordinamento bancario attraverso la CRD 6, oltre che attraverso il regolamento.

Da verificare. La trascrizione riporta "Non si fa un gran parlare di ESG"; il contesto suggerisce che il docente intendesse che se ne parla molto.

Fra le altre novità il docente cita:

- un giro di vite sul fit and proper, cioè sui requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale, non ancora trattato;
- modifiche in tema di operazioni straordinarie che coinvolgono banche, in particolare le fusioni;
- la nuova tipologia di rischio sulle criptoattività, già anticipata;
- una novità di cui il docente si è colpevolmente dimenticato di avvertire, e che spiega perché poco fa non trovava più una norma scorrendo il testo unico: quando si è parlato dell'articolazione territoriale delle banche, il docente aveva detto, correttamente, che si poteva leggere in parallelo i vari commi su banche italiane, banche di paesi europei e banche di Stati terzi. Arrivando al comma 16, però, non ha più trovato la norma sulla libera prestazione di servizi da parte di banche extracomunitarie. Nessuno studente gliel'ha segnalato.

Correzione. Il comma sulla libera prestazione di servizi da parte di banche extracomunitarie è sparito in attuazione della CRD 6. Si è ritenuto rischioso consentire a una banca di un paese

terzo di operare nell'Unione europea in libera prestazione di servizi senza avere nemmeno una succursale. La libertà di stabilimento riguarda i soggetti europei: la banca di un paese terzo che voglia operare nel territorio europeo può farlo solo con una filiale, quindi solo come insediamento e non come libera prestazione di servizi. Il docente corregge così quanto detto alcune settimane prima.

1.3. L'articolazione della vigilanza nel TUB

La vigilanza si articola in tre forme, come già anticipato, e lo si vede in modo icastico scorrendo le rubriche degli articoli, anche se oggi le cose sono un po' cambiate: l'art. 51 è la vigilanza informativa, il 53 la vigilanza regolamentare, il 54 la vigilanza ispettiva. Sono le tre pietre miliari.

Il docente ribadisce le proprie perplessità sull'ordine. A suo avviso sarebbe stato più opportuno partire dalla vigilanza regolamentare, perché prima si fissano le regole. Poi la vigilanza informativa, per chiedere informazioni e accertarsi che le banche le abbiano rispettate. Terzo passo, per maggiore sicurezza, la vigilanza ispettiva, cioè andare a vedere in loco come si comportano. Il legislatore italiano ha scelto invece di partire dalla vigilanza informativa. Con l'art. 51 c'è poi, come si vedrà, una norma cerniera: l'art. 52 è al tempo stesso una norma di vigilanza regolamentare e una di vigilanza informativa. Non si anticipa oltre.

1.4. Art. 51 TUB: la vigilanza informativa

Da questo punto gli articoli cominciano a essere ben più lunghi di quelli visti fino ad ora, salvo ovvie eccezioni. Se ne leggono a campione alcune parti. Il testo del primo comma è il seguente: le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto; esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Questo è il comma storico, presente fin dal 1993. All'inizio suscitò qualche inarcamento di sopracciglia, perché sembrava affidare troppi poteri alla Banca d'Italia. Letto con occhio critico, il comma dice che la Banca d'Italia può chiedere alle banche ciò che vuole. L'unico documento citato per nome è il bilancio. Il bilancio delle banche non è oggetto di approfondimento in questo corso, ma segue regole diverse da quelle delle società di diritto comune: sono norme più restrittive, perché ci si colloca in una prospettiva prudenziale. Nel dubbio se lasciare o no una voce a patrimonio, la si toglie. Il patrimonio di vigilanza è perciò inferiore al patrimonio netto come si studia nelle discipline aziendalistiche. Il riferimento al bilancio è una sorta di link ideale a una normativa che non è entrata a far parte del testo unico.

La Banca d'Italia può poi chiedere segnalazioni periodiche, ed è lei a stabilire quali, con quali modalità e quali termini.

Da verificare. La trascrizione riporta "le modalità, i termini, massima delle giustificazioni"; il passaggio è incompleto.

Può chiedere inoltre qualunque altro dato o documento: la richiesta potrebbe essere un'informazione una tantum oppure un'informativa continua.

Le perplessità dei primi commentatori riguardavano dunque l'eccesso di poteri. La risposta sta nella solita norma, l'art. 5 TUB: le autorità esercitano i poteri loro attribuiti avendo riguardo a una serie di finalità. La Banca d'Italia può chiedere qualunque informazione, ma deve richiederla funzionalmente all'obiettivo della sana e prudente gestione. Lo stesso criterio si ritrova nella vigilanza ispettiva, con una norma sostanzialmente identica.

Il docente propone un esempio scherzoso. Se un funzionario della Banca d'Italia, in ispezione, si fosse invaghito di una avvenente dipendente della banca, avrebbe il potere di chiedere al capo del personale o al direttore il suo numero di cellulare? O esiste una motivazione istituzionale, oppure il direttore potrebbe legittimamente rifiutare, e dovrebbe chiedere al funzionario la ragione della richiesta. Se la ragione fosse invitarla a cena, la risposta sarebbe no; se invece si volesse parlare con la collaboratrice della situazione dei rischi della banca, si potrebbe fare anche lì, in presenza del direttore.

Anche qui vale sempre la finalità dell'art. 5, e questa è la risposta da dare in chiave interpretativa. La banca potrebbe maturare la convinzione di doversi difendere e rifiutare un'informazione, ma l'indicazione è di massima trasparenza, nel rispetto dell'art. 5. La trasparenza è necessaria perché tra i reati esiste anche quello, pesante, di ostacolo alle funzioni di vigilanza: la violazione di queste prescrizioni ha un correlato penale.

1.4.1. I commi aggiunti in attuazione delle CRD

Oltre a questo la norma primaria non dice altro, salvo i commi aggiunti in attuazione delle varie CRD. La Banca d'Italia vuole sapere anche chi sia il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, perché una delle CRD se ne occupava. Può chiedere informazioni al personale delle banche per il tramite delle banche stesse, e non direttamente al dipendente: si passa per la banca. Le può chiedere anche, come prevede oggi il comma 1-quinquies, al soggetto cui siano state esternalizzate determinate funzioni della banca. Se la banca ha esternalizzato la funzione antiriciclaggio e si vuole fare una verifica in materia, la Banca d'Italia non può parlare solo con la banca: può rivolgersi anche alla società che opera per la banca in regime di esternalizzazione e chiedere informazioni a questa.

1.4.2. Le fonti di dettaglio

Per il resto il testo unico tace. In che cosa si sostanzi la vigilanza informativa lo dicono le disposizioni di vigilanza. La Bibbia della materia, come già detto, è la circolare 285, ma qui dice poco: il capitolo dedicato alla vigilanza informativa è un capitoletto che fornisce alcune informazioni di massima. Le prescrizioni di dettaglio provengono da circolari apposite, molto complicate, dannatamente tecniche e molto voluminose. Il docente ne ha caricate alcune su Moodle, non perché si debbano conoscere ma per risparmiare la fatica di cercarle; si trovano comunque anche sul sito della Banca d'Italia.

1.5. La matrice dei conti (PUMA)

Il primo di questi strumenti è la matrice dei conti. Da una decina d'anni si trascina una difficoltà: la matrice dei conti non è uno strumento armonizzato a livello europeo. Ci si è chiesti come faccia la BCE a svolgere la vigilanza informativa su Intesa Sanpaolo, UniCredit e le altre, dato che c'è ancora il filtro della Banca d'Italia e la matrice dei conti è quella. La matrice serve anche all'autorità di vigilanza per confrontare lo stato di salute delle banche: se si usano parametri diversi, i dati rischiano di non dire molto. Se l'angolo di osservazione è nazionale, la matrice dei conti va bene. Ma la BCE non deve solo confrontare Intesa con UniCredit: deve confrontare UniCredit anche con i principali concorrenti francesi, spagnoli e tedeschi. Per questo è stato avviato un percorso di uniformazione progressiva delle segnalazioni di vigilanza, con technical standards che si stanno implementando soprattutto grazie all'azione dell'EBA, più che della BCE. La matrice dei conti esiste ancora, ma viene modificata gradualmente per avvicinare dati e voci agli standard ormai europei: resta formalmente nazionale, ma converge nella sostanza.

1.5.1. Come funziona la matrice dei conti

La vigilanza informativa un tempo si chiamava anche vigilanza cartolare o cartacea: le banche inviavano alla Banca d'Italia, con periodicità diverse, moduli cartacei che riassumevano la loro situazione in materia di fondi propri, rischio, organizzazione e così via. Un po' alla volta si è passati a uno strumento informatico. La matrice dei conti è un mega file che le banche devono inviare alla Banca d'Italia con periodicità mensile, su reti protette. La Banca d'Italia ha predeterminato una serie di voci e sottovoci di matrice (per esempio 48, 53.01, 0.02, 0.03), che le banche sono tenute a compilare e a inviare ogni mese.

Resta il problema di che cosa inserire in ciascuna voce. Il manuale cartaceo della matrice dei conti è composto da due o tre tomi corposi, e ancora più complicato è il manuale per la compilazione della matrice. Messi insieme, i tomi occupano quasi un metro lineare di libreria.

Le banche devono inviare il file alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il 25 novembre 2026 devono dunque inviare la matrice riferita al 31 ottobre. Anche se la matrice viene inviata tutti i mesi, non tutte le voci possono cambiare ogni mese: alcune, per esempio le voci di bilancio, possono essere modificate soltanto una volta all'anno. Hanno quindi maggiore importanza le matrici al 30 giugno e al 31 dicembre, e un peso significativo hanno le trimestrali. Le altre hanno un valore relativo, ma la Banca d'Italia compie comunque le proprie valutazioni ogni mese.

Per facilitare, anche un po' scherzosamente, la memorizzazione di queste procedure informatiche, la Banca d'Italia ricorre ad acronimi che richiamano nomi di animali. PUMA sta per procedura unificata di matrice aziendale. Chi in banca, durante un tirocinio, sente parlare di PUMA sappia che è la matrice dei conti. Uno studente chiede di ripetere il significato dell'acronimo, e il docente ripete: procedura unificata di matrice aziendale.

1.5.2. Esempio di voci di matrice

Il docente mostra a video alcune pagine delle circolari, aperte a caso. La prima è una pagina della matrice dei conti. La voce di matrice 41.063 è "complessivi rettifiche di valore, accantonamenti complessivi per rischio di credito". Le voci sono articolate in sottovoci: una comprende le rettifiche derivanti da finanziamenti, un'altra quelle da titoli di debito, e così via. Dove compare la X, la banca deve inserire di mese in mese il numero che la riguarda. È la traduzione cartacea della matrice dei conti.

Da verificare. La trascrizione riporta "604 sono rettifiche che derivano da finanziamenti, 05 da titoli di debito"; i codici delle sottovoci non sono sicuri.

La seconda circolare è il manuale per la compilazione della matrice dei conti. Si legge in un'altra circolare che esiste la voce di matrice 58.265 (o 16.5), "operazioni con carte di debito effettuate dai clienti dall'azienda dichiarante".

Da verificare. La trascrizione riporta "58.265 o 16.5" per il numero della voce, e il docente stesso sembra sbagliare nella lettura; il codice non è determinabile.

Ma che cosa si inserisce in quella voce? Chi va a lavorare in banca ed è destinato a compilare i dati di matrice, cioè tutta la parte contabile della banca, trova qui spiegato che cosa va messo dentro. La voce va segnalata dalle sole banche che hanno avuto le centrali, e vanno considerate tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e così via.

Da verificare. La trascrizione riporta "dalle sole banche che hanno avuto le centrali"; il passaggio è incomprensibile.

Le due circolari vanno dunque lette in parallelo.

1.6. Le esposizioni creditizie deteriorate

La matrice dei conti va dunque inviata alla Banca d'Italia entro il 25 del mese. Alcune voci di matrice sono particolarmente rilevanti, e conviene soffermarvisi anche perché si ritroveranno più avanti: sono quelle sui crediti deteriorati. Occorre fare attenzione al linguaggio, che cambia nel tempo e può trarre in inganno.

1.6.1. Il rischio di credito: situazioni reversibili e irreversibili

Si prenda il rischio di credito classico. Che cosa accade quando la banca ha erogato un finanziamento e il cliente non lo rimborsa? Le situazioni possono essere drammaticamente difficili per la banca e, prima ancora, per il cliente, che può non essere in grado di rimborsare, oppure può trovarsi in una difficoltà temporanea. Un esempio: la banca ha finanziato un'impresa artigiana; l'artigiano vive per definizione del suo lavoro, è sempre stato bravissimo e non ha mai avuto problemi con la banca. A un certo punto ha un improvviso problema di salute e resta

ricoverato in ospedale quattro, cinque o sei mesi. Deve smettere di lavorare, ma la situazione non può essere trattata come le altre. La banca deve chiedersi se sia irreversibile o se si tratti di una crisi reversibile.

Si ammetta poi che la situazione sia irreversibile: un'impresa commerciale fallisce, o, come oggi si dice, è sottoposta a liquidazione. La banca deve fare un'ulteriore valutazione. Se è creditrice di mille nei confronti di quel cliente, quanto porterà a casa all'esito della procedura concorsuale? Può darsi che il curatore sia bravo, che il patrimonio sia capiente per tutti e che la banca recuperi tutti i mille euro. Oppure può avere la fortuna di una garanzia ipotecaria, e allora farà vendere l'immobile e recupererà almeno quella parte. Oppure ne potrà recuperare soltanto una parte.

Da verificare. La trascrizione riporta "I neo sono circa troppo bassi, 2.000, fermiamoci lì"; il passaggio non è comprensibile e non ne è stato ricostruito il contenuto.

1.6.2. Il vecchio linguaggio: dubbi esiti, sofferenze e incagli

Il vecchio linguaggio rischiava di trarre in inganno. Per indicare quanto la banca avrebbe effettivamente perso, cioè l'ammontare delle perdite, si usava la locuzione "dubbi esiti", che di dubbio non aveva niente: erano perdite certe. Il docente ricorda che, quando ha cominciato a occuparsi di queste cose, non capiva dove stesse il dubbio, se la banca di fatto appostava in contabilità la perdita: si sarebbe dovuto dire "perdita su crediti", come oggi si dice in termini concreti.

Per la qualità del credito, cioè per la gravità del rischio di difficoltà, le categorie utilizzate in Italia per anni sono state due: le sofferenze e le partite incagliate, che tutti chiamavano incagli. Anche qui il linguaggio traeva in inganno. Che cosa è più grave, una sofferenza o un incaglio? Quando il docente fu messo per la prima volta di fronte al tema, pensò che l'incaglio fosse più grave: la sofferenza indica qualcuno che fa fatica, l'incaglio è uno che si è inchiodato e che non riesce a rimborsare. Nel linguaggio dell'organizzazione bancaria era invece esattamente il contrario.

Da verificare. La trascrizione riporta "ho pensato: risposto sono più gravi dell'incaglio"; la frase è corrotta, ricostruita dal seguito ("e invece era esattamente il contrario").

1.6.3. La sofferenza

La sofferenza esiste ancora oggi, quindi se ne può parlare al presente. Indica l'incapacità del cliente di rimborsare il finanziamento. Non è necessario indicare il motivo. La definizione, che il docente non legge, fa riferimento allo stato di insolvenza del cliente, anche se non accertato giudizialmente.

La nozione di stato di insolvenza si studia a Diritto commerciale 2. Secondo il codice della crisi è una situazione di inadempimento protratto, cioè di incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; il verbo usato è "regolarmente". Quando l'imprenditore non è in

grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni diventa insolvente. Tendenzialmente saranno i creditori, tra i quali le banche, a chiedere l'accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione dell'imprenditore a liquidazione giudiziale, cioè a ciò che prima era il fallimento.

La norma bancaria dice invece: stato di insolvenza ancorché non dichiarato giudizialmente. Il docente gira la domanda agli studenti: perché? Le sofferenze sono un po' ballerine dal punto di vista numerico, perché la norma bancaria, più restrittiva e prudenziale, dice che lo stato di insolvenza può essere anche non accertato giudizialmente. Uno studente propone una risposta, legata alla procedura di recupero, che sarebbe più rapida senza attendere la sentenza.

Da verificare. Lo scambio con lo studente è in gran parte inintelligibile ("Hai una, io ti ho detto l'angolo, io adesso… a posto"); è riportato solo il senso che si ricava dalla risposta del docente.

Il docente osserva che qui si è a livello segnaletico, di segnalazione di vigilanza, e che la risposta attesa era "prudenzialmente". Perché aspettare che il cliente sia proprio decotto? Se la banca ha la consapevolezza che il cliente non potrà più recuperare, anche senza una sentenza che ne dichiari la decozione, deve metterlo subito a sofferenza e segnalarlo subito come tale. Il cliente dovrà essere trattato in modo particolare, con tutte le conseguenze. E come si vedrà con la matrice dei conti, la banca lancia così un alert su quel cliente a tutte le altre banche del sistema.

Da verificare. La trascrizione riporta "come vedremo con la matrice dei conti"; un alert a tutte le altre banche del sistema sembra riferirsi piuttosto alla centrale dei rischi, ma il docente dice matrice dei conti.

La prima cifra da tenere presente è dunque questa: le norme di vigilanza cercano di essere prudenziali, cioè preventive, e prima si segnala, meglio è.

Una seconda motivazione è che non tutti sono soggetti a liquidazione giudiziale. Se il cliente che non può rimborsare il finanziamento fosse il docente stesso, che non è un imprenditore commerciale, non potrebbe fallire: non ci potrebbe mai essere un giudice che dichiari il suo stato di insolvenza. Il nuovo codice della crisi ha introdotto la figura del sovraindebitamento, riferita ai non imprenditori, ma il docente la lascia da parte. Dal punto di vista del rischio di credito, la banca deve misurare anche queste situazioni.

La sofferenza è quindi la situazione più grave per la banca: lo stato di insolvenza del cliente, anche se non accertato giudizialmente. È la partita deteriorata più grave, e viene segnalata per l'intero ammontare. Non conta che la banca abbia concesso mille e pensi di recuperare cinquecento, per cui segnali sofferenza: se ha dato credito per mille, l'importo da segnalare è l'intero.

1.6.4. Le inadempienze probabili

Si diceva, e qui bisogna usare l'imperfetto, che esistevano situazioni di temporanea difficoltà, per le quali si usava l'espressione incaglio o partita incagliata. L'Unione europea, a monte Basilea, ha eliminato questa categoria e l'ha sostituita idealmente con quella delle inadempienze probabili.

Ne è data la definizione, che il docente legge: esposizioni creditizie diverse dalle sofferenze per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente, in linea capitale e in linea interessi, alle sue obbligazioni creditizie.

È cambiato quindi il parametro di riferimento. La banca non pensa di non poter recuperare nulla, perché altrimenti si tratterebbe di una sofferenza. Pensa di poter recuperare, ma l'unico modo che le resta è avviare un'azione esecutiva nei confronti del debitore, con un pignoramento o l'escussione di una garanzia immobiliare.

La lezione si interrompe qui; la prossima è giovedì.

2 | Lezione del 12 novembre 2026: Vigilanza informativa, SREP e art. 52 TUB

2.1. Vigilanza informativa e crediti ad andamento anomalo

La vigilanza informativa ha come base normativa primaria l'art. 51 TUB: la Banca d'Italia può chiedere ogni dato e ogni informazione. Per le segnalazioni periodiche, la parte principale è svolta dalla matrice dei conti, che le banche inviano all'autorità di vigilanza con cadenza mensile. La matrice è articolata in voci e sottovoci. Alcune di queste sono essenziali, perché il rischio principale per una banca resta il rischio di credito: si concede credito e si aumentano gli impieghi, ma il problema è quanto di quel denaro tornerà indietro.

Da verificare. La trascrizione riporta "è resta, in tutta tradizione di tutti"; il senso è probabilmente che il rischio di credito resta il rischio principale, come da tradizione.

2.1.1. Le categorie di non performing loans

Le due categorie principali di finanziamenti ad andamento anomalo sono le sofferenze e le inadempienze probabili. Le sofferenze si caratterizzano per uno stato di insolvenza del cliente, anche se non dichiarato giudizialmente. Le inadempienze probabili (*unlikely to pay* nella locuzione inglese) sono le posizioni che la banca ritiene improbabile poter recuperare se non attraverso procedure esecutive. Hanno idealmente sostituito gli incagli, o le partite deteriorate per essere più precisi, che facevano invece riferimento a una situazione di temporanea difficoltà del cliente.

Da verificare. La trascrizione dice "gli incagli, o le partite deteriorate"; probabilmente si intende "partite incagliate".

La terza categoria di non performing loans è quella delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Qui interviene il fattore tempo dell'inadempimento. Un cliente che rimborsa la rata di un mutuo con due, tre giorni o una settimana di ritardo è in una situazione diversa da quella di chi rimborsa con un ritardo consistente, e un ritardo consistente indica una difficoltà maggiore. Rientrano in questa categoria le posizioni scadute o sconfinanti da più di novanta giorni, che segnalano una situazione di particolare difficoltà. Il docente non entra nel significato degli aggettivi "scaduto" e "sconfinante": derivano dalle forme di finanziamento studiate in diritto bancario, come l'affidamento e lo sconfinamento di fido, che si danno per acquisite. La

disciplina sovranazionale cambia in continuazione ed è difficile tenere il passo; la normativa è piena di profili tecnici.

2.1.2. Segnalazione per l'intero ammontare

Tutte le posizioni ad andamento anomalo vanno segnalate in matrice dei conti per il loro ammontare complessivo, non per la previsione di recupero della banca. Se la banca ha erogato un credito per 100 e lo classifica come sofferenza, lo segnala a sofferenza per 100. Non può osservare che, tra liquidazione giudiziale e garanzie, ne recupererà 35. Quella stima incide su altre voci, come le perdite su crediti, ma dal punto di vista della rischiosità la posizione va segnalata per intero.

2.1.3. Il rapporto con la nozione di default

Queste classificazioni si intersecano con ulteriori definizioni che in parte si sovrappongono alle precedenti, in particolare con la nozione di default, che proviene dai regolamenti sovranazionali, in particolare dal regolamento sui requisiti di capitale. Le definizioni sono così articolate che le autorità di settore devono intervenire di frequente con note di chiarimento: una è arrivata il martedì precedente. Chi segue la materia deve quindi restare aggiornato, perché i chiarimenti e le modifiche sono continui.

Da verificare. Nella trascrizione il passaggio sul regolamento è interrotto ("dal … invece al regolamento sui requisiti di capitale"); il riferimento è probabilmente al CRR.

Esame. Il docente non entra mai nei dettagli di queste definizioni e non li chiede. Basta sapere che esiste anche la nozione di default, molto vicina alla nozione di stato di insolvenza ma non perfettamente coincidente con essa, né con quella di sofferenza.

2.1.4. Matrice dei conti e Centrale dei rischi

La singola posizione in sofferenza non si segnala nella matrice dei conti. Si segnala con uno strumento diverso e autonomo, la Centrale dei rischi, che sarà studiata a breve. Se la banca vuole segnalare al sistema bancario, e quindi anche all'autorità di vigilanza, che una determinata posizione non si muove secondo canoni fisiologici, lo strumento è la Centrale dei rischi. La voce di matrice "sofferenze" è la somma di tutte le sofferenze che la banca ha segnalato alla Centrale dei rischi: la somma delle posizioni di Pietro, di Antonio e di Giovanna.

L'equivoco in cui si cade con frequenza è cercare nella matrice la posizione di un singolo cliente: non la si trova, perché non è un dato di matrice. Il dato di matrice è aggregato e serve a verificare la sana e prudente gestione. La Centrale dei rischi, invece, riguarda la singola esposizione della banca verso il cliente.

2.2. La Circolare 285, Parte III, capitolo 7: vigilanza informativa su base individuale e consolidata

La materia è fortemente deregolificata, come anticipato nella lezione precedente: ci sono circolari più pesanti di mattoni. Ci si limita a vedere rapidamente alcuni contenuti per avere il quadro, sempre nell'ottica della garanzia della sana e prudente gestione. Le disposizioni di vigilanza per le banche, cioè le norme secondarie più generali, sono nella Circolare 285. La vigilanza informativa si trova nella parte terza, capitolo 7, sezione prima, intitolato "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata". La sezione, in questo caso, non conta; conta il capitolo. È il primo tassello della normativa secondaria.

Da verificare. La trascrizione riporta "circolare 255" e subito dopo "la 285"; si assume la Circolare 285.

La premessa, come già avvertito nella prima parte del corso, è sempre o quasi sempre molto sintetica ed è utile per le prime informazioni generali e per capire gli obiettivi delle disposizioni. Essendo poche righe, viene letta e commentata.

Le disposizioni del capitolo regolamentano gli obblighi informativi delle banche nei confronti della Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana. Sono attuative del TUB. Restano fuori le segnalazioni disciplinate dalla parte terza del CRR e dalle altre modalità segnaletiche, per le quali la premessa indica il riferimento normativo a chi voglia approfondire. Le segnalazioni che vanno direttamente alla BCE seguono un percorso che si sovrappone a questo ma è in qualche modo autonomo, ed è regolato dalle correlate norme tecniche della Commissione europea e dai regolamenti della Banca centrale europea.

2.3. Finalità della vigilanza informativa

Secondo la premessa, l'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. È la prima componente, il primo tassello della vigilanza bancaria.

La prima finalità è verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari. A monte ci sono le norme primarie e soprattutto la vigilanza regolamentare: attraverso le segnalazioni di vigilanza, la Banca d'Italia accerta se le prescrizioni dettate con gli strumenti regolamentari siano rispettate dalle banche. In particolare, la matrice dei conti permette di verificare il rispetto di tutti i ratios prudenziali già richiamati, perché l'aggregazione dei dati consente di vedere se i vari coefficienti, i limiti per il rischio di mercato, per gli investimenti immobiliari e così via, sono rispettati.

La seconda finalità è valutare la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari ai fini di vigilanza e di politica monetaria. Qui si combinano più elementi. La banca non va valutata come in una fotografia istantanea, ma nell'evoluzione dei suoi aggregati. Un calo della raccolta nell'ultimo mese rispetto al mese precedente è assolutamente fisiologico se la banca ha

un trend di crescita costante nel tempo: i fattori che possono determinare un lieve calo sono molti, per lo più esogeni, e non dipendono dallo stato di salute o dalla sana e prudente gestione della banca. Occorre quindi guardare alla prospettiva, soprattutto in chiave prudenziale, con uno sguardo rivolto in avanti.

La valutazione degli aggregati comprende anche il confronto con gli altri operatori del sistema. Una banca che ha accresciuto la raccolta dello 0,2% nell'ultimo mese non è pienamente sana se le banche del sistema l'hanno aumentata dell'1,2%: pur in un contesto favorevole per il ceto bancario, quella banca sta perdendo quote di mercato, e per la vigilanza questo è un segnale d'allarme. Il docente precisa che i termini della premessa sono molto generali.

C'è inoltre un'interrelazione tra attività di vigilanza e funzioni di politica monetaria. Come visto nella prima parte del corso, la Banca d'Italia non è soltanto autorità di vigilanza in materia bancaria, ma fa parte del Sistema europeo delle banche centrali. L'evoluzione degli aggregati delle banche orienta quindi le scelte che il Sistema europeo delle banche centrali dovrà adottare in materia di politica monetaria, con le decisioni della BCE.

2.3.1. Base individuale e base consolidata

Le valutazioni riguardano le singole banche (vigilanza su base individuale) oppure il gruppo. La vigilanza su base consolidata non coincide esattamente con il gruppo, come si vedrà, ma per ora si può restare approssimativi. La valutazione si fa sul singolo intermediario, ma se questo è inserito in un gruppo bancario si considera il gruppo nel suo insieme.

Per mancanza di tempo ci si soffermerà sui coefficienti riferiti alla singola banca, che sono l'aspetto più semplice. La vigilanza su base consolidata sarà trattata in una decina di minuti, non di più. In parallelo alla vigilanza individuale c'è sempre la corrispondente parte su base consolidata: per qualunque coefficiente esistono la versione individuale e quella consolidata, come due colonne che corrono in parallelo.

La premessa richiama anche il raffronto con il resto del sistema, che consente di realizzare l'attività aziendale in confronto con gli altri operatori. Dalla vigilanza informativa si genera inoltre un flusso di ritorno verso le banche, cioè verso i soggetti vigilati, che può aiutarli a programmare meglio e a tarare l'attività d'impresa.

2.3.2. I flussi segnaletici della sezione successiva

Il capitolo non riguarda la sola matrice dei conti, ma tutta la vigilanza informativa. La sezione che segue riporta i principali flussi segnaletici trasmessi periodicamente dalle banche, con indicazioni specifiche, e indica anche la circolare che approfondisce ciascun tema.

La prima voce è la matrice dei conti, la più importante. La sigla è PUMA; nel testo non è citata, ma si è in una versione evoluta, la PUMA 2. Sono richiamate due circolari, la 272 e la 154, caricate su Moodle e reperibili sul sito della Banca d'Italia (normativa, normativa secondaria, circolari). Chi studia deve imparare a cercare da sé anche gli aggiornamenti. Le circolari riguardano le voci di matrice e le modalità segnaletiche.

Da verificare. La trascrizione riporta “TUMA” e “sito Orma Italia”; si assume PUMA e il sito della Banca d’Italia.

Le altre segnalazioni prudenziali elencate sono le seguenti:

- i tassi applicati dalla banca alla clientela, rilevanti per molti fini, tra cui la verifica del rispetto delle norme sull’usura: sono le segnalazioni che la Banca d’Italia raccoglie per determinare il tasso soglia, fissato trimestralmente dal Ministero dell’Economia (il docente lo cita solo come esempio);
- le segnalazioni statistiche su base consolidata;
- la Centrale dei rischi, una delle voci più importanti;
- le segnalazioni delle perdite, con una disciplina specifica;
- le posizioni in default;
- gli organi sociali;
- i sistemi di remunerazione e l’archivio elettronico delle partecipazioni (archivio partecipazioni enti, APE), al paragrafo 8.

Il docente osserva, a conferma di quanto già detto, che queste procedure hanno spesso nomi di animali. Per gli organi sociali la procedura è indicata con la sigla ORSO; per la sua evoluzione successiva, invece di inventare un altro nome di animale, si è scelto Java. Anche APE è un nome di animale.

Da verificare. La trascrizione riporta “per elevazione orso”, “la batteria non aveva una fantasia sufficiente” e “hanno pensato a Java”; la ricostruzione è incerta. Il paragrafo 8 è seguito da un elenco illeggibile (“remunerazione, … interessi, eccetera”).

Quelle viste sono le indicazioni di carattere generale, anzi generalissimo, sulla vigilanza informativa.

2.4. L’uso delle segnalazioni di vigilanza da parte della Banca d’Italia

La domanda è quale uso faccia la Banca d’Italia delle segnalazioni di vigilanza e, in particolare, della matrice dei conti. Per lungo tempo la Banca d’Italia non ha detto nulla in proposito. Nel vecchio contesto della vigilanza strutturale non era tenuta a farlo ed era assolutamente protetta; all’epoca, inoltre, non era ancora entrata in vigore la legge sulla trasparenza amministrativa, studiata nella prima parte del corso. Le banche non sapevano nulla dei modelli di analisi della Banca d’Italia, e la situazione è proseguita per un certo numero di anni anche dopo l’avvento del testo unico bancario.

2.4.1. Le ragioni della riservatezza sui modelli di analisi

La prima ragione era un timore fondato: se la banca conosce nel dettaglio i modelli adottati dalla Banca d’Italia, può adattare nei limiti del possibile le segnalazioni per apparire migliore

di quello che è. Sono le operazioni di *window dressing*. Se so che la Banca d'Italia fotografa un determinato aggregato il giorno 15 del mese e ho qualcosa da nascondere, posso spostare una posta da un'altra voce, che non sarà valutata il 15 o che ha un peso meno significativo, sulla voce che la Banca d'Italia esaminerà in modo approfondito proprio quel giorno. Sono operazioni lecite, anche attingendo all'interbancario per coprire determinate posizioni.

La seconda ragione era il timore che le banche assumessero personale della Banca d'Italia, come avveniva molto di frequente (oggi esistono vincoli che un tempo non c'erano). Chi ha lavorato dieci anni in vigilanza, occupandosi delle segnalazioni, sa come vengono valutate le banche. Se una banca gli offre il triplo di quanto gli paga la Banca d'Italia, che già paga bene, quella persona può essere indotta a lasciare l'istituto, portando con sé un know-how che la banca non potrebbe avere altrimenti. Per questo i modelli di analisi venivano anche cambiati molto frequentemente.

Da verificare. La trascrizione prosegue con "in modo da renderli il più obsoleti possibile integrati", frase non ricostruibile.

Oggi occorre fare i conti anche con l'intelligenza artificiale. Può servire alle banche per ridurre determinati controlli, rendendo più facile apparire migliori di quello che si è, e può servire alla vigilanza, per esempio per valutazioni prognostiche sullo stato di salute e sulla sana e prudente gestione della banca.

2.4.2. Le informazioni oggi fornite alle banche

A partire dai primi anni Duemila la Banca d'Italia ha cominciato a fornire le prime informazioni e alla fine è stata abbastanza esplicita. La banca non saprà mai esattamente come è stata valutata, ma conosce l'assetto e le regole generali che la Banca d'Italia, e oggi anche la BCE, si sono date per valutare la sana e prudente gestione del singolo intermediario o del gruppo bancario, anche in raffronto con il sistema.

2.4.3. Il controllo di plausibilità e le verifiche formali

Le banche inviano le segnalazioni di vigilanza di matrice (il docente concentra l'attenzione su queste) attraverso una procedura informatizzata protetta, che non viaggia sulla rete internet ordinaria. È la stessa rete interbancaria utilizzata dal sistema bancario per i sistemi di pagamento. Il termine è il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La prima cosa che fa la Banca d'Italia è una valutazione di plausibilità: le segnalazioni sono credibili o no? Con l'intelligenza artificiale questa primissima analisi diventa ancora più facile. Se una banca ha segnalato il mese scorso un certo ammontare di raccolta e questo mese ne segnala uno pari a 25 volte il precedente, il sistema deve chiedersi se chi ha inserito il dato non abbia aggiunto un paio di zeri. Seguono le verifiche formali. Le segnalazioni del mese di luglio comprendono i dati di bilancio dell'anno precedente, approvati nel primo quadrimestre, e la matrice di giugno è particolarmente significativa. Se nei dati di bilancio il totale dell'attivo non quadra con il totale del passivo, c'è un errore da qualche parte.

Da verificare. La trascrizione riporta “approvati nel primo avere”; probabilmente “primo quadrimestre”. Il collegamento tra segnalazioni di luglio e matrice di giugno è riportato come detto.

La Banca d’Italia chiede quindi alla singola banca di verificare. Oggi la procedura è automatica. Fino a qualche anno fa era automatica ma la richiesta veniva inviata in forma cartacea, su moduli di carta velina di colore turchese. Nel gergo dei bancari queste veline si chiamavano “i puffi”, dal colore, e si diceva che in banca erano arrivati i puffi della Banca d’Italia. Il termine è ormai privo di riscontro pratico, ma chi lo sente deve sapere che indica le richieste di chiarimento che la Banca d’Italia rivolge alla banca. La banca verifica e risponde, e a quel punto la Banca d’Italia dispone di dati che considera certi e sicuri.

Da verificare. La trascrizione riporta “buffi”; il riferimento al gelato al puffo e al colore turchese indica “puffi”.

2.4.4. La lettera di attestazione

La Banca d’Italia vuole evitare che il soggetto vigilato possa sostenere che ci sono errori di segnalazione e che la responsabilità non è sua. Tutte le segnalazioni di vigilanza, dalla matrice dei conti in avanti, sono ormai trasmesse per via telematica. Rimane cartacea una sola comunicazione: la lettera di attestazione. Le disposizioni di vigilanza ne riportano un facsimile. Con la lettera la banca attesta all’autorità di vigilanza che le segnalazioni trasmesse a “codesto Istituto” si basano sui dati della contabilità, e se ne assume la responsabilità.

La lettera è firmata dai principali esponenti aziendali: il presidente dell’organo amministrativo, il presidente dell’organo di controllo, il direttore generale, il dirigente preposto, il capo contabile, a seconda dell’assetto organizzativo della banca. Se si tratta di una banca insediata in Italia ma non vigilata dalla Banca d’Italia, firma anche il legale rappresentante. Alcune segnalazioni devono essere trasmesse alla Banca d’Italia anche dalle banche comunitarie.

Da verificare. Il passaggio sulle banche insediate in Italia ma non vigilate dalla Banca d’Italia e sulle banche comunitarie è frammentario nella trascrizione.

Per rilevare il tasso medio praticato dalle banche in Italia ai fini della soglia antiusura, una banca francese insediata in Italia non è estranea alla rilevazione, e anche per le banche comunitarie possono quindi arrivare segnalazioni. Il legale rappresentante che firma è quello per l’Italia della banca comunitaria o extracomunitaria.

Da verificare. La trascrizione riporta “perché ricordate poi è una delle parti di Oscampicon”; la fonte richiamata non è ricostruibile.

La lettera va inviata ogni volta che cambia uno dei firmatari. L’assemblea si riunisce tipicamente almeno ogni triennio per rinnovare o confermare gli amministratori: il nuovo presidente, per esempio quello del collegio sindacale, deve attestare di assumersi la responsabilità delle segnalazioni inviate e di quelle che saranno inviate in futuro all’organo di vigilanza.

2.5. Il processo di controllo prudenziale

Inizia a questo punto il processo di analisi, regolato da altri capitoli delle disposizioni di vigilanza, in una parte diversa da quella vista finora. Prima si era nella parte terza della Circolare 285, che contiene le disposizioni che la Banca d'Italia può adottare in autonomia a livello nazionale. La parte prima è invece la parte attuativa dell'unione bancaria: ci si muove quindi in un contesto armonizzato, di cui si parla come "processo di controllo prudenziale".

Da verificare. La trascrizione dice "una parte completamente diversa dalla circolare 285"; dal seguito si intende una parte diversa della stessa Circolare 285.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni raccolte, in particolare i dati di matrice, per un'analisi condotta con un modello di analisi. Nel linguaggio tecnico si parla di controlli fondamentali. La cadenza dei controlli segue quella delle segnalazioni: se la segnalazione è mensile, la verifica è mensile. Oggi si usano sistemi evoluti e automatizzati, mentre fino a quindici o vent'anni fa il lavoro dell'analista era molto più manuale. Il lavoro dell'analista resta comunque fondamentale in materia di vigilanza, come si vedrà.

Alcune segnalazioni di matrice sono più rilevanti in certi mesi che in altri. Il controllo infra-trimestrale ha una rilevanza abbastanza modesta, quello trimestrale maggiore, quello semestrale ancora maggiore. Una volta all'anno si svolge un'analisi molto approfondita, che richiede diverse settimane anche per una banca di piccole dimensioni. Ne risulta una relazione con uno schema prefissato, un tempo chiamata relazione guidata, perché l'analista era guidato nella compilazione. La relazione costituisce la base di tutte le decisioni di vigilanza dell'anno successivo.

I parametri di valutazione sono oggi parzialmente noti. Si trovano in piccola parte nella Circolare 285 e nella guida per l'attività di vigilanza, anch'essa caricata su Moodle. Nella guida si trovano molti omissis: la Banca d'Italia non pubblica tutto e in particolare non pubblica le formule e gli algoritmi usati per valutare la banca. Si ha una descrizione del processo, che è comunque molto meglio di prima.

2.5.1. Il criterio di confronto tra banche

La Banca d'Italia afferma che le banche non possono essere considerate tutte uguali. Come l'art. 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza significa trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Una banca di grandi dimensioni non è comparabile con una piccola banca di credito cooperativo: quando i modelli vengono applicati, una BCC è valutata rispetto all'andamento delle altre BCC.

Un secondo parametro è il territorio di riferimento, soprattutto per le banche a carattere locale. Tradizionalmente, salvo situazioni macroeconomiche contingenti, le percentuali di sofferenze delle banche concentrate nel Nord Italia sono significativamente più basse di quelle delle banche meridionali. Non avrebbe senso confrontare una BCC veneta con una BCC calabrese, perché operano in contesti profondamente diversi.

2.5.2. Aree di rischio e profili trasversali

Nella guida sono identificate alcune aree di rischio: rischio strategico, rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischio di tasso di interesse e rischio operativo. Ne parlerà il docente in modo sintetico.

Da verificare. La trascrizione riporta "non è necessario descrivere attivo come dei forsennati"; è probabile un'indicazione di non approfondire questi rischi in modo eccessivo, ma il testo non permette di stabilirlo.

Le aree di rischio sono come silos informativi usati dalla Banca d'Italia per l'analisi. Accanto ad esse ci sono tre profili considerati trasversali.

- L'adeguatezza patrimoniale. Una buona dotazione patrimoniale aiuta a contenere il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio operativo e così via.
- La redditività. Una banca che genera reddito può far fronte a difficoltà future e può fare investimenti che altrimenti non farebbe, o farebbe con maggiore difficoltà.
- Il sistema di governance, dove l'elemento quantitativo sfocia in quello qualitativo; il docente dice che vi si tornerà. Nei vecchi modelli, figli di Basilea (il docente precisa di non parlare di Basilea 2), i profili di governance e di organizzazione non erano praticamente considerati: nelle vecchie istruzioni di vigilanza c'era un capitoletto di tre pagine. Oggi la governance è tra i fattori più importanti e i modelli ne tengono conto, con valutazioni sia quantitative sia qualitative.

2.5.3. Il punteggio

Il modello assegna un punteggio a ciascuna area di rischio e a ciascun profilo trasversale. La scala è cambiata molto nel tempo: in origine era su 5 livelli, poi è stata resa più granulare su 6, e attualmente è ridotta a 4. Il docente ritiene che sia un errore, ma osserva che per fortuna non spetta a lui decidere nel sistema bancario. La logica è quella del voto all'americana: più il numero è basso, più la banca è sana.

- 1: la banca va molto bene in termini di rischiosità e fa anche meglio delle altre banche del sistema con cui è confrontata.
- 2: la banca sana.
- 3: la banca con un profilo di anomalia, con aspetti di attenzione, per esempio sulla rischiosità.
- 4: situazione fortemente problematica.

Il sistema calcola la media aritmetica dei punteggi, da cui risulta il punteggio finale della banca. Una banca con 2 si muove secondo parametri di sana e prudente gestione senza brillare, come un 24 all'esame: un voto dignitoso, collocato a metà.

L'apporto dell'analista resta fondamentale. L'analista della Banca d'Italia, oggi anche della BCE, può modificare il punteggio complessivo e ha in questo una grande responsabilità. Può ritenere che una banca con 2 presenti problemi seri e che il sistema sia stato troppo generoso, e

attribuire 3. Il docente lo paragona agli esami, dove l'assistente dà un voto e poi il professore lo abbassa.

L'analista può anche procedere nel senso opposto: ritenere che il modello sia troppo severo e alzare il punteggio. Può osservare che il modello non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che la banca è nata da poco e ha difficoltà iniziali, mentre gli elementi di crescita sono significativi; dovendo dare una valutazione prospettica, assegna 2 invece di 3. In questo l'analista si assume una grande responsabilità, e nella prassi quasi mai modifica il punteggio complessivo. Se deve intervenire, in genere aggiusta singoli punteggi, quanto basta per spostare la media aritmetica: per esempio, da 3,48 a 3,51 in termini prudenziali, che viene arrotondato a 4. La responsabilità è dell'analista o del gruppo di analisti, se si tratta di banche significative, ma a capo c'è sempre una persona che appone materialmente la firma sotto la decisione.

2.5.4. Gli effetti della valutazione sull'attività di vigilanza

La valutazione orienta tutta la successiva attività di vigilanza. Una banca con 1 non richiede interventi. Una banca con 3, con il punteggio concentrato sul rischio di credito, porta la vigilanza ad avviare in parallelo iniziative per orientarla a ridurre il rischio di credito. La Banca d'Italia può restringere i coefficienti prudenziali oppure rafforzare la vigilanza informativa. Rispetto a una posizione particolarmente grossa e problematica, può dire alla banca che quanto segnalato alla Centrale dei rischi non basta e chiedere un'informazione più puntuale, ogni mese o, per una posizione di grande rilievo, ogni dieci giorni. Gli interventi conseguenti alle valutazioni della Banca d'Italia saranno trattati in seguito.

2.6. ICAAP, ILAAP e SREP

Il CRR ha articolato i controlli prudenziali su più livelli. Sono illustrati nel titolo III, capitolo 1, "Processo di controllo prudenziale", uno dei capitoli più lunghi, di cui il docente tratta la premessa e poco più.

Da verificare. Il docente attribuisce al CRR l'articolazione dei controlli prudenziali su più livelli; la trascrizione non permette di stabilire se intendesse anche altre fonti.

La premessa dice subito che il processo si articola in due fasi integrate tra loro. La prima è rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Fa capo alle banche, che compiono una valutazione autonoma, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Il docente osserva che leggere le premesse delle disposizioni è un po' come leggere un Bignami: ogni aggettivo è un capitolo intero da sviluppare.

2.6.1. Autonomia delle banche e modelli di valutazione

La vigilanza prudenziale ha assegnato margini di autonomia alle banche, che si danno modelli di analisi. In pratica esistono modelli di valutazione standard, predisposti direttamente dalla Banca d'Italia e oggi dalla BCE, con procedure ormai armonizzate che tutte le banche possono seguire. Se la banca ha dimensioni ragguardevoli e dimostra di avere competenze interne adeguate, può darsi propri modelli di analisi e di valutazione e presentarli per una previa validazione all'autorità di vigilanza. Se l'autorità li approva, la banca dovrà rispettare quei modelli di ICAAP e di ILAAP.

Da verificare. La trascrizione riporta "Se si tratta di banche di grandi dimensioni, anzi tutte le banche devono seguire questi modelli di valutazione"; non è chiaro se il docente intendesse che i modelli standard sono obbligatori per tutte le banche che non ne adottano di propri.

Nella premessa compare anche il riferimento ai temi del governo societario, difficilmente misurabili. Ci si è arrivati solo negli ultimissimi anni, quasi mesi, con l'impiego dell'intelligenza artificiale in materia di vigilanza. Si parla sempre più spesso di RegTech e di SupTech. Reg sta per regulation, cioè la vigilanza regolamentare. SupTech è la supervision applicata alla vigilanza, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Banca d'Italia nei propri modelli di analisi.

2.6.2. Le capacità predittive dell'intelligenza artificiale

Oggi l'intelligenza artificiale ha capacità predittive impensabili fino a pochi anni fa. Come spesso accade, sono stati gli americani ad aprire la strada, partendo non dalle banche ma dalle società quotate: hanno fornito all'intelligenza artificiale i verbali delle assemblee e degli organi amministrativi dei soggetti da monitorare. Si presuppone che il verbale dica davvero tutto, mentre a volte, sbagliando, si dice di non mettere qualcosa a verbale. Con questo presupposto, l'intelligenza artificiale riesce a prevedere, partendo dalle discussioni in assemblea, nel consiglio di amministrazione e nell'organo di controllo, e incrociando questi dati con i dati di bilancio e le altre basi informative, la performance in termini di redditività e il pagamento di dividendi per le società quotate industriali. La vigilanza prudenziale ha una funzione predittiva, e questo oggi è possibile sia per la banca sia per l'autorità di vigilanza. Dieci anni fa sarebbe stato inimmaginabile: è la linea di frontiera.

Da verificare. La trascrizione riporta "l'IDA"; si assume l'intelligenza artificiale (IA).

2.6.3. La fase dello SREP

La prima fase è affidata alle banche. La seconda è il processo di revisione e di valutazione prudenziale (*supervisory review and evaluation process*), cioè lo SREP. È la parte di competenza dell'autorità di vigilanza, quella che in Italia un tempo la Banca d'Italia svolgeva con la relazione guidata e che oggi è sostituita dallo SREP. L'autorità si avvale anche delle valutazioni che la banca ha compiuto in autonomia.

Il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra le banche e l'autorità di vigilanza. Il confronto consente alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di conoscere più a fondo i processi interni di valutazione delle banche e le ipotesi metodologiche sottostanti, e consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari. Questi ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione, secondo le rispettive competenze e prerogative, curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento di ICAAP e ILAAP, per assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera. È una manifestazione dell'autonomia imprenditoriale: sia che la banca segua il modello standard sia che segua uno proprio, si assume la responsabilità di ciò che dichiara, deve imparare ad autovalutarsi e viene valutata sui risultati.

Una capacità predittiva non è quindi richiesta soltanto alla vigilanza, come fino a vent'anni fa, ma anche al singolo intermediario. È una delle frontiere dell'attività bancaria, e le banche investono molto anche in risorse umane sul fronte delle segnalazioni di vigilanza.

2.6.4. Digressione: sbocchi professionali e scelta degli esami

Il docente apre una parentesi sugli sbocchi professionali. Chi studia economia e finanza pensa in genere a banche, finanziarie, assicurazioni, consulenza finanziaria. Non pensa, per esempio, alle società di software, che cercano moltissimo figure professionali che conoscano queste materie. Una di queste società è emanazione di uno dei due gruppi bancari cooperativi presentati la settimana precedente e ha sede in Veneto. Chiede in continuazione stagisti, e il responsabile del personale contatta il docente ogni giorno per avere conferma sugli studenti segnalati: se meritano o no. Il responsabile dice che, quando possono, assumono a Ca' Foscari perché è l'unica università che laurea persone che già sanno qualcosa di rischio di mercato, mentre altri laureati non sanno nemmeno che cosa sia. Sono materie che si studiano nei corsi di finanza.

Da verificare. La trascrizione riporta "statisti" (probabilmente "stagisti") e un passaggio frammentario sul responsabile del personale ("qui lo interroghi tutti i giorni").

Questo vale anche come modalità di impiego. Un collega ha detto il giorno prima che la parte di governance è diventata strategica: non si tratta delle solite cose da fare, ma di molto di più. Nella scelta degli esami, della libera scelta e dei grappoli conviene tenere conto di questi interessi.

Nella discussione sul corso di laurea in Economia e finanza sono state considerate tre ripartizioni possibili dei grappoli d'esame: per tipologia di intermediario (banca, finanziaria, assicurazioni), per area scientifica (quantitativa, giuridica, aziendale, economica), per profilo professionale. Si adotta la ripartizione per area scientifica. Il profilo professionale sarebbe il più innovativo, ma è per forza trasversale e finora non è stato possibile realizzarlo, perché il grappolo dovrebbe contenere un numero di materie superiore ai crediti disponibili, e bisognerebbe dire agli studenti di andare in sovrannumero. Non c'è modo di fare diversamente. In ogni caso, secondo il docente, qui ci sono ottimi spazi professionali: le persone che sanno davvero occuparsi di queste cose vanno a ruba.

Da verificare. Nella trascrizione le tre ripartizioni sono confuse (“pubblicamente economica”, “per tipologia di intermediario… adottiamo una ripartizione per area scientifica”); la ricostruzione è probabile ma non certa.

2.6.5. Il confronto annuale e il resoconto strutturato

Tra le autorità di vigilanza e le banche c’è un confronto costante. Secondo le disposizioni (il docente osserva che la versione cartacea in suo possesso differisce da quella proiettata), la Banca centrale europea e la Banca d’Italia si incontrano con le banche con cadenza annuale, cioè almeno una volta all’anno. Le banche illustrano le caratteristiche fondamentali dei processi, l’esposizione ai rischi, la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati, attraverso un resoconto strutturato. L’aggettivo è significativo: non basta un foglio con poche righe, esiste un percorso specifico. Il resoconto contiene anche un’autovalutazione che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di adottare.

2.6.6. Digressione: la scheda di monitoraggio annuale del corso di laurea

L’autovalutazione è ormai una prassi costante, non solo in banca ma ovunque. Anche il corso di laurea deve farla ogni anno: arrivano i report e il corso deve compilare il proprio equivalente dell’ICAAP, che per l’università è la scheda di monitoraggio annuale (SMA). Si deve motivare perché la performance sia peggiorata o migliorata e quali siano le aree di miglioramento.

Per Economia e finanza, per esempio, penalizza fortemente il fatto che una percentuale crescente di iscritti lavori e tenda a rallentare il percorso. Per il modello di analisi non è detto che sia una performance positiva. Il rallentamento si verifica verso la fine perché lo studente, nonostante ciò che gli si suggerisce, fa la tesi in fretta dopo aver trovato lavoro. Si può dire che trovare lavoro facilmente significa che l’investimento è stato redditizio, ma per l’università è un problema, perché la qualità della tesi scade. È difficile indicare soluzioni correttive. Il docente osserva con ironia che l’unica sarebbe non prendere studenti lavoratori, per esempio chiedendo a chi sostiene il test di ingresso se lavora; ma poi, aggiunge, “che dobbiamo fare?”.

La laurea viene valutata anche per la media dei voti agli esami. Se la percentuale di respinti si scosta dalla media, o se si danno troppi trenta rispetto a quanto fanno i colleghi, bisogna motivare. Il coordinatore del corso di laurea, in carica dal mese precedente, deve rivolgersi al docente il cui insegnamento presenta una distribuzione anomala (per esempio: “solo con te hanno preso tutti trenta”), per sapere che cosa scrivere nella SMA e ottenere una motivazione. Vale anche per i valori anomali verso il basso, che sono più problematici.

Da verificare. Il passaggio sul coordinatore è molto frammentario nella trascrizione (“deve scrivere la cover sul mio dividere”); la ricostruzione è probabile ma non certa.

Poiché si tratta di dati medi, il rischio è che il voto finale non fotografi più il grado di preparazione effettiva dello studente. Lo studente è contento se un’ulteriore domanda trasforma un 27 in un 28. Alla discussione della tesi, però, è tendenzialmente raro trovare voti di laurea

sotto 100, e sotto 90 sono rarissimi. Il mondo del lavoro fa fatica a capire chi merita e chi no, cosa che vent'anni fa non accadeva. Le aziende leggevano le inserzioni sul Corriere della Sera: si cercavano laureati in economia e commercio con voto minimo 105, ma per Ca' Foscari il minimo era 100. L'ateneo aveva fama di essere particolarmente severo, e chi veniva da Ca' Foscari era accettato con cinque punti di laurea in meno rispetto agli altri atenei. Era motivo di soddisfazione, ma è andato perso. Il docente ritiene che sia un errore, e riconosce che dice qualcosa di impopolare. Uno dei motivi per cui l'ateneo ha accordi con la Banca d'Italia, la BCE e altri enti è che resta una reputazione di livello superiore, costruita nel tempo.

2.6.7. Proporzionalità e articolazione del capitolo

La premessa, particolarmente lunga, richiama anche i criteri di proporzionalità, già segnalati come una delle cifre della nuova attività di vigilanza. Scorrendo rapidamente il capitolo si trovano i destinatari della disciplina e le disposizioni comuni ai vari processi di valutazione, quindi l'ICAAP, con riferimento al secondo pilastro e a tre passaggi. Seguono elenchi di test di vigilanza su valori anomali.

Da verificare. La parte finale è confusa nella trascrizione ("sono gli elenchi dei fuffi", "classi, test, eccetera"); è riportato solo ciò che è leggibile.

Quanto alla liquidità, le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e di controllo del rischio di liquidità. La trascrizione si interrompe subito dopo.

2.6.8. Il percorso di analisi e il suo collegamento con le altre forme di vigilanza

Il docente legge dalla versione cartacea l'introduzione del capitolo. I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, nel quale sono utilizzati in modo integrato controlli a distanza e controlli ispettivi, secondo una logica volta ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite. Il docente precisa che anche la singola banca svolge controlli, di tipo informativo e ispettivo: l'ispezione non è soltanto quella di vigilanza, esistono anche gli ispettori interni, che saranno trattati più avanti. Seguono il confronto tra le banche, gli interventi correttivi e gli schemi di resoconto, che non vengono approfonditi.

Il percorso di analisi comprende dunque l'analisi interna, con le due componenti ICAAP e ILAAP, e la valutazione dell'autorità di vigilanza, lo SREP, che diventa la base di tutte le decisioni di vigilanza successive. Si può ipotizzare che una banca che sembrava andare bene si presenti, alla fine del percorso, come problematica. La vigilanza informativa, quella regolamentare e quella ispettiva non sono autonome l'una dall'altra. La Banca d'Italia o la BCE possono osservare che la banca sta peggiorando e preoccupa, e che l'ispezione prevista per il 2029 va anticipata subito: in questo caso vigilanza informativa e vigilanza ispettiva operano in sintonia.

Dopo l'ispezione, oppure direttamente a seguito dello SREP, la Banca d'Italia può segnalare alla BCE che ci sono problemi su un profilo specifico, per esempio il rischio di credito, e dare

un giro di vite alla singola banca su alcuni ratios prudenziali. Per le altre banche il coefficiente è dell'8%; per quella banca potrà essere almeno del 12%.

Da verificare. La trascrizione riporta "Per tutte le altre banche, quel coefficiente dell'8% potrà essere almeno del 12%"; il senso è probabilmente che l'8% vale per le altre banche e per quella banca il coefficiente può essere portato ad almeno il 12%.

Occorre garantire la parità concorrenziale tra le banche, e questi provvedimenti, come già detto, devono essere motivati. La vigilanza può adottare solo misure più restrittive, mai più blande rispetto allo standard. Un coefficiente dell'8% può essere portato al 12%, ma l'autorità non può dire a una banca particolarmente brava, con punteggio 1, che avrà un bonus e un coefficiente del 5%. Questo non è assolutamente possibile.

2.7. Art. 52 TUB: le comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Dopo l'art. 51 sulla vigilanza informativa e prima dell'art. 53 sulla vigilanza regolamentare sta una norma che è un po' una norma di collegamento (nella trascrizione "norma cervellera"; probabilmente "cerniera"): l'art. 52, intitolato "Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti". Tra le fonti informative di cui le autorità di vigilanza possono disporre, l'organo di controllo interno della banca ha un posto non trascurabile. Nel modello tradizionale è il collegio sindacale; nel dualistico e nel monistico sono gli organi corrispondenti.

Il docente nota che, dopo la riforma introdotta dalla legge sui capitali, non si parla più di modello tradizionale, dualistico e monistico: sono discipline autonome, e occorrerà abituarsi a un nuovo linguaggio, che anche lui deve ancora consolidare. Per brevità continua a dire "dualistico" e "monistico", per capirsi.

La norma contiene prescrizioni specifiche per il collegio sindacale e, in generale, per l'organo di controllo interno della banca. L'organo è chiamato a collaborare con l'autorità di vigilanza segnalando tempestivamente i profili di anomalia che possano incidere negativamente sulla sana e prudente gestione della banca. Il testo attuale è molto diverso da quello iniziale.

2.7.1. Il testo originario dell'art. 52, comma 1

Per il testo storico, il docente legge il comma 1 originario, invitando a confrontarlo mentalmente con il testo vigente: "I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche, ovvero violazioni delle norme che disciplinano l'attività, sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia".

Quando il collegio sindacale rilevava un'anomalia, intesa come irregolarità comportamentale o come violazione di norme, il verbale da cui risultava doveva essere trasmesso in copia alla Banca d'Italia. In questa prospettiva il collegio sindacale diventava una sorta di *longa manus* della vigilanza: chi è all'interno e svolge controlli come l'autorità, essendo l'organo interno di

controllo, deve segnalare tempestivamente le anomalie. La trasmissione doveva avvenire entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

2.7.2. Perché la norma è stata cambiata

Nella pratica la norma presentava molti problemi.

1. Si parlava di verbali, e un verbale presuppone una vera riunione del collegio sindacale. Dal diritto commerciale si sa però che anche il singolo sindaco può svolgere approfondimenti, ma non avrebbe potuto trasmettere il dato alla Banca d'Italia: avrebbe dovuto seguire il percorso e dire al presidente di convocare il collegio il prima possibile, per fare un verbale e inviare tutto in Banca d'Italia.
2. Il verbale doveva essere trasmesso dal presidente. Il caso si è posto in concreto: se l'anomalia rilevata da un sindaco consisteva in un comportamento scorretto proprio del presidente? Il presidente del collegio sindacale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione. Può accadere che il consiglio decida se concedere credito a un'impresa, e che il presidente, dottore commercialista, ometta di dichiarare di dover uscire e di non poter dare parere perché quell'impresa è sua cliente. C'è un potenziale conflitto di interessi: il sindaco presenta alla banca, per un finanziamento, un'impresa che è sua cliente. Un altro sindaco se ne accorge e chiede al presidente di convocare il collegio. Il presidente, se non è masochista, farà di tutto per resistere o quantomeno per ritardare la convocazione. Si sono create situazioni di stallo.
3. Il verbale doveva essere trasmesso entro dieci giorni. Se il collegio voleva dare tempo per rimediare, bastava ritardare il più possibile la convocazione, perché solo da lì decorrevano i dieci giorni.
4. La disciplina antiriciclaggio contiene una norma analoga, come si è studiato in diritto bancario: quando l'organo di controllo interno di una banca rileva anomalie in materia di antiriciclaggio, deve segnalarlo alle autorità di settore senza indugio, non entro dieci giorni. Il problema si pone sempre a posteriori, perché si sanzionano i comportamenti omissivi: se un collegio sindacale avesse rilevato una grave anomalia in materia di antiriciclaggio, avrebbe dovuto segnalarla senza indugio o avrebbe avuto dieci giorni di tempo?

2.7.3. Un caso concreto: termine di dieci giorni o segnalazione senza indugio

Il docente propone la domanda agli studenti con un'ipotesi. Si rileva che la banca ha sistematicamente consegnato alla clientela moduli di assegno privi della clausola di non trasferibilità, anche quando il cliente non li richiedeva: ipotesi di violazione dell'art. 49. Il collegio sindacale se ne accorge e lo segnala alla Banca d'Italia, ma con ritardo. La disciplina antiriciclaggio prescrive la segnalazione senza indugio; l'art. 52 TUB, nel vecchio testo, concede dieci giorni.

Da verificare. La trascrizione riporta prima "dopo due mesi e mezzo" e poi "dodici giorni invece che dieci giorni", e un riferimento iniziale a "36" non ricostruibile; i tempi esatti dell'ipotesi non sono stabiliti.

La questione si riduce a questo: poiché la segnalazione riguarda l'antiriciclaggio, prevale la disciplina antiriciclaggio, che impone di segnalare senza indugio, cioè subito se possibile, oppure prevale l'art. 52, che concede dieci giorni? Il docente osserva che si sta valutando un comportamento e che la risposta orienta l'interpretazione. Quando gli studenti rispondono, il docente osserva che entrambe le soluzioni sono sostenibili e che nessuna risposta è quindi una sciocchezza. Aggiunge, scherzando, che chi andrà a lavorare in banca alle dirette dipendenze della direzione generale si sentirà chiedere di chiarire che cosa sia l'indugio.

2.7.4. Che cosa deve segnalare il sindaco

Il docente richiama la domanda principale di tutti i sindaci di banca: che cosa devo segnalare alla Banca d'Italia? La norma non chiede di segnalare anche la minima irregolarità. Le violazioni e le irregolarità da segnalare sono quelle che, a giudizio del sindaco, hanno una significatività tale da mettere a rischio la sana e prudente gestione della banca: un fatto rilevante. Gli errori sono continui, perché l'errore appartiene all'uomo, e non ogni piccolo errore va segnalato. Nel dubbio, tuttavia, conviene segnalare: al più si dirà di essere stati troppo prudenti.

Da verificare. La trascrizione riporta "Evidentemente la norma dice: segnalami anche la più piccola delle fesserie" (senza negazione, ma il seguito richiede "non dice") e "Sono le autorità che decidono cosa segnalare"; probabilmente il senso è che decide il sindaco. Il passaggio "Sono state sospese entrambe" è letto come "sostenibili entrambe".

2.7.5. Il criterio di specialità

Per il caso del termine, il canone interpretativo da adottare appartiene alle preleggi: la legge speciale deroga alla legge generale e prevale su di essa. Quando c'è una prescrizione specifica, questa prevale sulla prescrizione più generale. È la prima risposta che ci si attende, e conviene ricordarla.

Il problema è stabilire quale sia la legge speciale. Se si ragiona in termini di materia, il ragionamento non fa una grinza: l'art. 52 TUB riguarda tutte le possibili violazioni e irregolarità di una banca, mentre il decreto antiriciclaggio, che per ironia della sorte ha lo stesso numero di articolo, il 52, contiene un'indicazione specifica per l'antiriciclaggio. Prevale quindi quest'ultima, e in materia di antiriciclaggio si deve segnalare senza indugio. Questa è la risposta data da chi ha risposto in aula.

Il docente invita però a riflettere sul fatto che questo non sia l'unico criterio di specialità possibile. Chi ha studiato antiriciclaggio ricorda che la disciplina non riguarda solo le banche, ma anche gli intermediari finanziari, le poste, gli orafi, le case da gioco, le aste, e così via: la categoria è molto ampia. Dal punto di vista soggettivo, il TUB è più specifico per le banche, mentre l'altra disciplina riguarda una pletora di soggetti eterogenei. Sotto questo profilo è speciale il TUB: per le banche varrebbero dieci giorni, per tutti gli altri soggetti senza indugio.

Il problema era serio. Ai limiti indicati si sommano l'irregolarità che riguarda il presidente, la necessità di un vero e proprio verbale e il dubbio sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

Sono i motivi che hanno portato al testo attuale.

2.7.6. Il testo vigente per il collegio sindacale

Il testo vigente prevede che il collegio sindacale informi senza indugio, non più entro dieci giorni. Il dubbio prospettato non ha più ragione di porsi: la formula è stata ripresa dalla disciplina antiriciclaggio. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, cioè nelle verifiche e non per motivi esterni, che possano costituire un'irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Soggetto della norma è il collegio sindacale, non più il presidente: la portata è volutamente più ampia. È sparito volutamente anche il termine "verbali"; il collegio "informa". Se ne può dedurre che, se il presidente non convoca la riunione, gli altri sindaci hanno la prerogativa, anzi il dovere, di informare autonomamente la Banca d'Italia: "il nostro presidente non ha voluto dirtelo, ti scriviamo noi due", oppure "ti scrivo io da solo, ti segnalo questa anomalia che ritengo di aver rilevato".

Più sotto, a seguito della riforma del diritto societario, si prevede che la stessa regola valga se si adottano modelli alternativi di amministrazione e controllo. A tal fine lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2.7.7. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Un obbligo analogo grava sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Questi comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, ovvero pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La norma tutela un po' di più il revisore, perché la soglia di rilevanza della segnalazione è più alta: non si parla di irregolarità e violazioni, ma di gravi violazioni, in grado di incidere in modo pesante secondo i parametri indicati. Il revisore è più esterno rispetto al collegio sindacale o all'organo di controllo interno della banca, quindi l'attenzione richiesta è di livello minore.

La CRD 5 ha previsto inoltre che la Banca d'Italia possa rimuovere dall'incarico il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se ha violato le prescrizioni del secondo comma: se doveva segnalare qualcosa e non l'ha fatto, la Banca d'Italia può far revocare l'incarico. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.

Da verificare. La trascrizione riporta "L'ACRD, mi pare che sia stata dal 5" e "BCL"; si assumono CRD 5 e BCE.

Dopo l'art. 52 non si passa subito all'art. 53, perché la CRD 5 ha aggiunto ulteriori articoli intermedi. Ne parlerà la lezione successiva.